

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת דן אילוז

פ/25/3974

הצעת חוק לתיקון פקודת הסמים המסוכנים (שימוש עצמי בקנבוס), התשפ"ד–2023

תיקון סעיף 7 1. בפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], התשל"ג–1973¹, בסעיף 7, אחרי סעיף קטן (ג) יבוא :

"(ג) על אף האמור בסעיף קטן (ג) סיפה, בגיר שהחזיק או השתמש בקנבוס או שרף של קנבוס לצריכתו העצמית בלבד, לא יראוהו כעובר עבירה לפי פקודה זו."

דברי הסבר

סם מסוג קנבוס מוגדר כסם מסוכן בהתאם לתוספת הראשונה לפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], התשל"ג–1973 (להלן – הפקודה). כנגזרת מכך שימוש והחזקת כל חלק ממנו לרבות שורשיו, ולמעט שמן המופק מזרעיו, נאסרו.

הפקודה כיום מתירה החזקה ושימוש בסם הקנבוס לצרכים רפואיים ולמחקר בלבד כמפורט בפרק 1' לפקודה.

מטרתה של הצעת חוק זו היא לבטל את ההפללה של מעשים כמו החזקה ושימוש בקנבוס לצריכה עצמית, כאשר זה נעשה על ידי בגיר. לאדם בגיר יש אוטונומיה ויש לאפשר לו לממש אותה.

יודגש כי שימוש והחזקה של קנבוס לצריכה עצמית תותר לבגיר בלבד ולא לקטינים. יתר העבירות בפקודה המתייחסות לקנבוס כגון הספקת קנבוס לקטין, גידול וכיוצא באלה יוותרו בעינן.

לפיכך מוצע לבטל את עבירת ההחזקה ושימוש בקנבוס כשמדובר בבגיר ולצריכה עצמית.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חברת הכנסת טלי גוטליב (פ/3432/25).

הצעת החוק זהה לפ/3432/25 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
א' בחשוון התשפ"ד (16.10.2023)

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 27, עמ' 526.